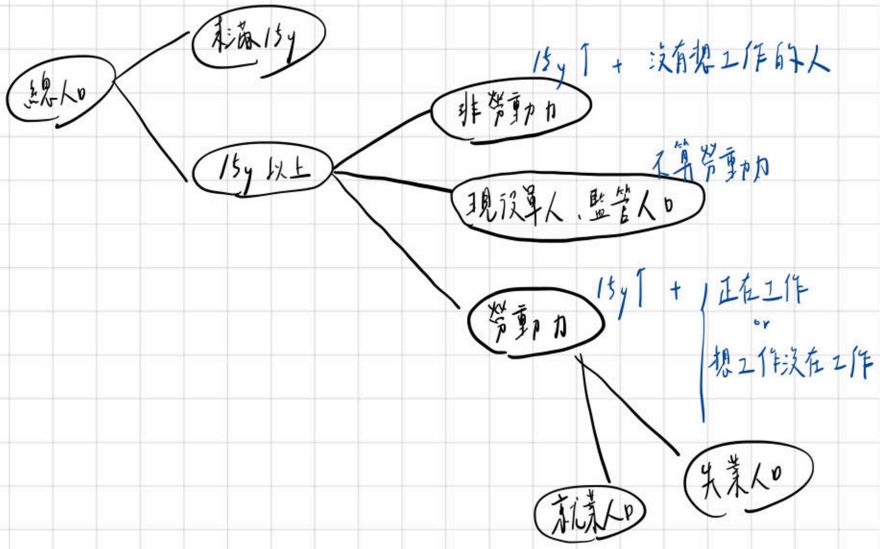
# 社會安全制度與勞動參與

## 1、勞動參與

* 勞動參與：參與市場勞動

(1) 勞動力 vs. 非勞動力



(2) 就業 vs. 失業人口

* 勞動參與率：勞動力占 15y 以上人口（排除軍人、監管人口）的比例

$$\frac{\text{勞動力}}{\text{滿15y} - (\text{軍人} + \text{監管人口})} \times 100\%$$

又叫「再生產勞動」

* 家務勞動 不算市場勞動（無償勞動）／家務有給制

(3) 勞工權益

* 勞工、雇主關係的建立：私法自治／契約自由／雙方自行訂定

a、個別勞動權的保障
- i、勞動基準法：勞動條件最低標準 ex、工時、工資、休假…… (消極)
- ii、就業服務法：國民就業機會皆平等
- iii、勞動事件法：審理勞動事件、勞動調解

b、集體勞動權的保障
- i、工會法（×公）→ 團結權：勞工加入勞工組織／工會的權利 *少數特定職業不行
- ii、團體協約法 → 團體協商權：組工會後，由工會與資方進行勞動協商的權利 結果具強制性
- iii、勞資爭議處理法 → 團體爭議權：工會有權採公開、妨礙資方正常營運的爭議行為 ex、罷工

* 禁搭便車條款：避免非工會成員享有工會成員協商後的結果

## 2、社會安全制度

＊社會安全：政府利用社會福利，保障人民生活權利，甚至提升生活品質

(1) 社會保險：風險分擔／使用者付費／強制投保
ex、國民年金、健保、勞保

(2) 福利服務：已達到基本生活條件下，追求更高的福祉
ex、無障礙設施

(3) 社會救助：對未達到最低生活條件的族群，給予援助 ex、低收入補助、急難救助
＊具有急迫性、身份條件限制
＊最後一道防線

(4) 社會津貼：促進特定群體生活條件 ex、農民津貼、老人津貼、生育津貼
＊符合資格則無條件給付

＊其他：排富條款、所得漸進稅率